

این توافقنامه فی مابین «شرکت خدمات فنی و مهندسی رهام پارس» (افشاکننده) و «شرکت توسعه نرم افزار آریا» (گیرنده) به منظور حفظ محرمانگی اطلاعات مبادله شده در جریان پروژه مشترک منعقد می گردد.

ماده ۱ – تعریف اطلاعات محرمانه

شامل کلیه اطلاعات فنی، تجاری، مالی، کدهای منبع، مسدودات، نقشه ها و داده های مشتریان است که به صورت کتبی، شفاهی یا الکترونیکی میان طرفین مبادله شود.

ماده ۲ – تعهدات گیرنده

گیرنده متعهد است اطلاعات محرمانه را صرفاً در راستای موضوع پروژه استفاده کرده و از افشای آن به اشخاص ثالث خودداری نماید.

ماده ۳ – مدت اعتبار

این توافقنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال معتبر بوده و تعهد محرمانگی نسبت به اسرار تجاری حتی پس از انقضای مدت نیز ادامه دارد.

ماده ۴ – استثنائات

اطلاعاتی که پیش از افشا نزد عموم شناخته شده بوده یا مسدوداً توسط گیرنده تولید شده باشد، مشمول تعهد محرمانگی نخواهد بود.

ماده ۵ – بازگشت اطلاعات

پس از خاتمه همکاری، گیرنده مکلف است کلیه اسناد و داده های محرمانه را مسترد نموده و نسخه های الکترونیکی را حذف نماید.

ماده ۶ – جبران خسارت

در صورت نقض این توافقنامه، طرف خاطی مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۷ – حل اختلاف

اختلافات ناشی از این توافقنامه از طریق داوری و در صورت عدم حصول نتیجه در دادگاه صالح رسیدگی می گردد.

گیرنده: مهدی کریمی

شرکت: توسعه نرم افزار آریا

تاریخ: ۵۱/۴۰/۵۰۴۱

امضا:

افشاکننده: امیر رضایی

شرکت: رهام پارس

تاریخ: ۵۱/۴۰/۵۰۴۱

امضا: